

Grundrechtsprüfung — Prüfungsschema für Freiheitsrechte

Grundrechte — Öffentliches Recht (GG) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Schutzbereich

Zu bestimmen ist, ob der Beschwerdeführer zum geschützten Personenkreis gehört (persönlicher Schutzbereich) und ob sein Verhalten von der Grundrechtsgarantie erfasst wird (sachlicher Schutzbereich). Ist bereits der Schutzbereich nicht eröffnet, endet die Prüfung des betreffenden Grundrechts.

1. *Persönlicher Schutzbereich — Jedermann- und Deutschengrundrechte*

Jedermanngrundrechte stehen jeder natürlichen Person unabhängig von der Staatsangehörigkeit zu, etwa Art. 2 I, Art. 4 I, Art. 5 I GG. Deutschengrundrechte — insbesondere Art. 8, Art. 9 I, Art. 11 und Art. 12 I GG — setzen die Deutsche Eigenschaft nach Art. 116 I GG voraus; für Ausländer bleibt insoweit nach überwiegender Auffassung der Rückgriff auf die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 I GG, wobei Unionsbürgern wegen des unionsrechtlichen Diskriminierungsverbots ein inhaltlich gleichwertiger Schutz zu gewähren ist.

2. *Persönlicher Schutzbereich — juristische Personen, Art. 19 III GG*

Nach Art. 19 III GG gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind; wesensmäßig unanwendbar sind vor allem höchstpersönliche Gewährleistungen wie Art. 2 II 1 GG oder Art. 6 I GG. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind grundsätzlich nicht grundrechtsfähig, weil sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen und nicht in grundrechtstypischer Weise gefährdet sind — anerkannte Ausnahmen bestehen für Universitäten und Fakultäten (Art. 5 III GG), öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Art. 5 I 2 GG) und Religionsgemeinschaften (Art. 4 GG). Auf juristische Personen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ist Art. 19 III GG nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anwendungserweiternd zu erstrecken.

3. *Sachlicher Schutzbereich*

Durch Auslegung der Grundrechtsnorm ist zu ermitteln, welches Verhalten, welcher Zustand oder welche Rechtsposition geschützt ist. Der Schutzbereich ist nach überwiegender Auffassung weit zu bestimmen; Einschränkungen sind erst auf der Rechtfertigungsebene vorzunehmen. Enthält die Norm selbst begrenzende Merkmale — etwa „friedlich und ohne Waffen“ in Art. 8 I GG —, sind diese bereits hier zu prüfen (verfassungsunmittelbare Schutzbereichsbegrenzung).

4. *Konkurrenzen*

Sind mehrere Grundrechte betroffen, verdrängt das speziellere Grundrecht das allgemeinere; Art. 2 I GG ist als Auffanggrundrecht gegenüber allen speziellen Freiheitsrechten subsidiär. Neben der Verdrängung kommt eine Idealkonkurrenz in Betracht, wenn die Grundrechte unterschiedliche Aspekte desselben Sachverhalts schützen; sie sind dann nebeneinander zu prüfen.

II. Eingriff

Eingriff ist jedes staatliche Handeln, das dem Grundrechtsträger ein in den Schutzbereich fallendes Verhalten ganz oder teilweise unmöglich macht. Zu prüfen ist zunächst, ob überhaupt ein Träger öffentlicher Gewalt gehandelt hat (Art. 1 III GG); im Verhältnis Privater untereinander gelten die Grundrechte nur mittelbar über die Auslegung des einfachen Rechts.

1. *Klassischer Eingriffsbegriff*

Ein Eingriff im klassischen Sinne liegt vor, wenn die Maßnahme final auf die Verkürzung grundrechtlicher Freiheit gerichtet ist, unmittelbar wirkt, in Gestalt eines Rechtsakts ergeht und mit Befehl und Zwang durchsetzbar ist. Alle vier Merkmale müssen kumulativ vorliegen.

2. Moderner Eingriffsbegriff

Weil der klassische Begriff faktische und mittelbare Belastungen nicht erfasst, ist heute anerkannt: Eingriff ist jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein in den Schutzbereich fallendes Verhalten ganz oder teilweise unmöglich macht oder erheblich erschwert — unabhängig von Finalität, Unmittelbarkeit, Rechtsform und Zwang. Erfasst werden damit auch Realakte, staatliches Informationshandeln und mittelbar belastende Regelungen.

3. Zurechnung und Erheblichkeit

Bei mittelbaren und faktischen Beeinträchtigungen ist die Belastung dem Staat nur zuzurechnen, wenn sie ihm nach Zielsetzung oder Wirkung objektiv zugerechnet werden kann und eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschreitet. Bloße Belästigungen und Bagatellwirkungen genügen nicht.

III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — Schranke

Nach Art. 1 III GG bindet das Grundrecht die gesamte Staatsgewalt; ein Eingriff bedarf daher stets einer verfassungsrechtlich zulässigen Ermächtigung. Zu bestimmen ist zunächst, ob und in welcher Form das jeweilige Grundrecht überhaupt einschränkbar ist.

1. Einfacher Gesetzesvorbehalt

Das Grundrecht darf ohne inhaltliche Vorgaben durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, etwa Art. 2 II 3, Art. 8 II und Art. 10 II 1 GG. Bei Art. 12 I 2 GG spricht man vom Regelungsvorbehalt, der nach herrschender Meinung auch Eingriffe in die Berufsfreiheit trägt und für beide Sätze des Art. 12 I GG gilt.

2. Qualifizierter Gesetzesvorbehalt

Die Verfassung knüpft die Einschränkung an zusätzliche inhaltliche Voraussetzungen, die das einschränkende Gesetz erfüllen muss — etwa die „allgemeinen Gesetze“ in Art. 5 II GG oder die enumerativ aufgezählten Zwecke des Art. 11 II GG und die abgestuften Anforderungen des Art. 13 GG. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist das Gesetz bereits keine taugliche Schranke.

3. Schrankentrias des Art. 2 I GG

Die allgemeine Handlungsfreiheit wird durch die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz begrenzt. Verfassungsmäßige Ordnung meint nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Gesamtheit aller formell und materiell verfassungsmäßigen Rechtsnormen, sodass die Schranke praktisch einem einfachen Gesetzesvorbehalt entspricht.

4. Verfassungsimmanente Schranken

Vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte — etwa Art. 4 I und II, Art. 5 III 1 sowie Art. 8 I GG für Versammlungen in geschlossenen Räumen — gelten nicht schrankenlos, sondern können zum Schutz kollidierender Grundrechte Dritter und sonstiger Rechtsgüter von Verfassungsrang eingeschränkt werden. Auch diese Einschränkung bedarf einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage; die Kollision ist im Wege praktischer Konkordanz aufzulösen, also durch einen schonenden Ausgleich, der beiden Verfassungsgütern zu größtmöglicher Wirksamkeit verhilft.

5. Eingriffsgrundlage im konkreten Fall

Steht die Einschränkung fest, ist die konkrete gesetzliche Grundlage der beanstandeten Maßnahme zu benennen. Beruht der Eingriff auf einer Rechtsverordnung, Satzung oder einem Einzelakt, ist zusätzlich die Verfassungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Ermächtigungsnorm zu prüfen.

IV. Schranken-Schranken

Das einschränkende Gesetz muss seinerseits verfassungsgemäß sein. Zu prüfen sind die formelle und die materielle Verfassungsmäßigkeit der Ermächtigungsgrundlage sowie — bei einer Einzelmaßnahme — deren verfassungskonforme Anwendung im konkreten Fall.

1. Formelle Verfassungsmäßigkeit

Gesetzgebungskompetenz nach Art. 70 ff. GG, Einhaltung des Gesetzgebungsverfahrens nach Art. 76 ff. GG einschließlich einer etwaigen Zustimmungsbedürftigkeit sowie Ausfertigung und Verkündung nach Art. 82 GG.

2. Verbot des Einzelfallgesetzes, Art. 19 I 1 GG

Ein grundrechtseinschränkendes Gesetz muss allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Maßgeblich ist nach herrschender Meinung, ob das Gesetz abstrakt-generell formuliert ist; eine bloß faktische Betroffenheit weniger oder nur eines Adressaten schadet nicht, solange die Regelung nach abstrakten Merkmalen gefasst ist und weitere Fälle erfassen kann.

3. Zitiergebot, Art. 19 I 2 GG

Das einschränkende Gesetz muss das eingeschränkte Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen; der Verstoß führt zur Nichtigkeit. Das Bundesverfassungsgericht legt das Gebot eng aus: Es gilt nur für Gesetze, die ein Grundrecht aufgrund eines ausdrücklichen Gesetzesvorbehalts über die bisherigen Grenzen hinaus einschränken, nicht dagegen für vorkonstitutionelle Gesetze, für die Schrankentrias des Art. 2 I GG, für Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums nach Art. 14 I 2 GG und nicht bei verfassungsimmanenten Schranken.

4. Wesensgehaltsgarantie, Art. 19 II GG

In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Ob der Wesensgehalt absolut — als für jeden Grundrechtsträger unantastbarer Kern — oder relativ, also nach dem Ergebnis der Abwägung, zu bestimmen ist, wird unterschiedlich beurteilt; neben einer sorgfältigen Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt der Vorschrift praktisch kaum eigenständige Bedeutung zu, sie ist in der Klausur aber kurz anzusprechen.

5. Bestimmtheitsgebot und weitere rechtsstaatliche Anforderungen

Aus dem Rechtsstaatsprinzip und Art. 20 III GG folgt, dass die Ermächtigung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß so bestimmt sein muss, dass der Betroffene die Rechtslage erkennen und sein Verhalten danach einrichten kann; für Rechtsverordnungen konkretisiert Art. 80 I 2 GG diese Anforderung. Hinzu treten der Vorbehalt des Gesetzes mit der Wesentlichkeitstheorie, das Rückwirkungsverbot und der Grundsatz des Vertrauensschutzes.

V. Verhältnismäßigkeit

Kernstück der materiellen Verfassungsmäßigkeit und regelmäßig Schwerpunkt der Klausur. Der Grundsatz folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Wesen der Grundrechte selbst und ist auf allen vier Stufen anhand des konkreten Sachverhalts auszufüllen.

1. Legitimer Zweck

Das Gesetz muss einem Ziel dienen, das zu verfolgen dem Gesetzgeber nicht verwehrt ist — bei qualifiziertem Gesetzesvorbehalt nur einem der dort genannten Zwecke, bei vorbehaltlosen Grundrechten nur dem Schutz kollidierenden Verfassungsrechts.

2. Geeignetheit

Das Mittel muss den angestrebten Zweck fördern können; die vollständige Zweckerreichung ist nicht erforderlich. Dem Gesetzgeber steht insoweit eine Einschätzungsprärogative zu, sodass nur schlechthin untaugliche Mittel ausscheiden.

3. Erforderlichkeit

Es darf kein milderes, den Grundrechtsträger und Dritte weniger belastendes Mittel geben, das den Zweck in gleicher Weise wirksam erreicht. Ein Mittel ist nicht milder, wenn es die Effektivität der Zweckerreichung spürbar mindert oder Dritte stärker belastet.

4. Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne)

Die Schwere des Eingriffs muss in einem angemessenen Verhältnis zum Gewicht und zur Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe stehen. Abzuwägen sind Intensität, Dauer und Streubreite der Belastung gegen den Rang des geschützten Rechtsguts und die Wahrscheinlichkeit seiner Beeinträchtigung; bei kollidierenden Verfassungsgütern ist die Abwägung als praktische Konkordanz zu führen.

Typische Streitstände

Konkurrenzen — Auffangfunktion des Art. 2 I GG und Reichweite der allgemeinen Handlungsfreiheit

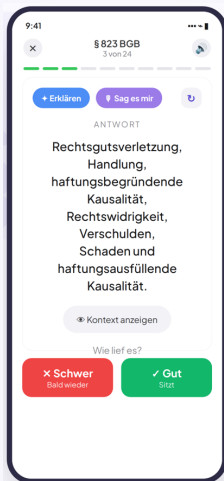
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schützt Art. 2 I GG die allgemeine Handlungsfreiheit im umfassenden Sinne, also jedes menschliche Verhalten ohne Rücksicht auf sein Gewicht für die Persönlichkeitsentfaltung; die Gegenauffassung will den Schutzbereich auf einen engeren Kernbereich der Persönlichkeitsentfaltung beschränken, um eine Verwässerung des Grundrechtsschutzes zu vermeiden. Für die herrschende Meinung spricht die Entstehungsgeschichte und der lückenlose Freiheitsschutz, den erst sie ermöglicht — praktisch bleibt Art. 2 I GG als Auffanggrundrecht gegenüber jedem einschlägigen speziellen Freiheitsrecht subsidiär und ist nur zu prüfen, wenn kein spezielleres Grundrecht eingreift.

Vorbehaltlose Grundrechte — Verfassungsimmanente Schranken statt Schrankenleihe

Vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte sind nach herrschender Meinung nur durch kollidierende Grundrechte Dritter und andere Rechtsgüter von Verfassungsrang einschränkbar, die im Wege praktischer Konkordanz zu einem schonenden Ausgleich zu bringen sind; einfachgesetzliche Interessen genügen nicht. Eine früher vertretene Gegenauffassung wollte die Schranken des Art. 2 I GG oder die Schranke des Art. 5 II GG auf vorbehaltlose Grundrechte übertragen (sogenannte Schrankenleihe) — dies ist abzulehnen, weil die bewusste Entscheidung des Verfassungsgebers für einen schrankenlosen Wortlaut sonst umgangen würde. Auch die verfassungsimmanente Schranke muss durch ein hinreichend bestimmtes Gesetz konkretisiert werden.

Eingriffsbegriff — Mittelbare und faktische Beeinträchtigungen

Dass auch mittelbar-faktische Belastungen Eingriffe sein können, ist heute im Grundsatz anerkannt; umstritten ist die Grenze. Die herrschende Auffassung verlangt eine objektive Zurechenbarkeit zum Staat nach Zielsetzung oder Wirkung sowie eine Eingriffsschwere, die über bloße Bagatellwirkungen hinausgeht; anderenfalls würde jede staatliche Handlung mit Reflexwirkung rechtfertigungsbedürftig. Für staatliches Informationshandeln hat das Bundesverfassungsgericht angenommen, dass zutreffende und sachlich gehaltene Marktinformationen der Regierung den Schutzbereich der Berufsfreiheit schon nicht berühren, während unrichtige oder diffamierende Äußerungen als Eingriff zu behandeln sind.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.